



PUTUSAN
Nomor 3817 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MASNA HARO SIREGAR, bertempat tinggal di Dusun II Rimbo Panjang, Rt 002, Rw 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Pangajian Harahap, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W4.U7/1309/HK.03/III/2023 tanggal 16 Maret 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

IDA FEBRIANA, bertempat tinggal di Jalan HR Soebrantas, Gg. Sabar, Rt.05, Rw.18, Kelurahan Rush Karma, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang lebih dikenal terletak di Jalan Perwira RT.01 RW.02 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Vitra Nita ukuran 40 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syafriadi ukuran 25 Meter;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Kav.Sikumbang ukuran 30 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Perwira ukuran 30 Meter;
- adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menyatakan tanah seluas 650 m² yang merupakan objek ganti kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang adalah milik Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah seluas 650 m² yang telah dijadikan objek ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dalam hal ini Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang kepada Penggugat;
 6. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat atas tanah seluas 650 m² adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga;
 7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita point 10 a dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
 8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan berharga;
 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan dari Tergugat;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio declinator* atau *incompetency* terhadap Proyek Strategi Nasional pembangunan jalan toll Pekanbaru-Bangkinang dengan Nis 53 sebagai produk Pejabat Publik atau badan hukum publik;
2. Posita dan petitum gugatan *a quo obscur libellum*;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pihak-Pihak dalam gugatan *a quo* tidak lengkap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn., tanggal 20 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp2.019.000,00 (dua juta sembilan belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan Nomor 171/PDT/2023/PT PBR tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pdt/K/2024/PN Bkn., *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2024



Kasasi tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pdt.G/ 2023/PN.Bkn, tanggal 20 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 171/PDT/2023/PT PBR tertanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan Kasasi oleh Penggugat/ Pemanding/Pemohon Kasasi;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bangkinang dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta- fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang alas hak kepemilikan atas objek sengketa, dan dari bukti-bukti yang diajukannya walaupun Penggugat mendasarkan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa seluas 650 m² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian register Camat Tambang Nomor 1898/SKGR/RP/X/2022 atas nama Masna Haro Siregar (Penggugat) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Rimbo Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 yang kemudian di register oleh Camat Tambang pada tanggal 13 Oktober 2022, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan bahwa dasar alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa telah terbit jauh sebelumnya (lebih dahulu) yaitu berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633/SKGR/RP/III/2004 atas nama Ida Febriani (Tergugat) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Rimbo Panjang pada tanggal 20 Maret 2004 dan diregister oleh Camat Tambang tanggal 25 Maret 2004;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dasar alas hak kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh pihak yang sama yaitu Kepala Desa Rimbo Panjang dan Camat Tambang, akan tetapi walaupun dikeluarkan oleh pihak yang sama, terbukti dasar alas hak kepemilikan Tergugat yang telah terbit lebih dahulu tersebut tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku, maka dasar alas hak kepemilikan Tergugat yang telah terbit lebih dahulu tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat terhadap objek sengketa, sebaliknya dasar alas hak kepemilikan Penggugat yang terbit kemudian tidak mengikat terhadap objek sengketa, untuk itu penguasaan Tergugat atas objek sengketa tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, sehingga berdasar dan beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MASNA HARO SIREGAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MASNA HARO SIREGAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H, dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd
Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a j i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3817 K/Pdt/2024